



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 11/04/2024 alle ore 09:00 in composizione monocratica:

REALE ANDREA, Giudice monocratico

in data 11/04/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1727/2023 depositato il 08/06/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Publiservizi Srl - 03218060659

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

Difensore_3 - CF_Difensore_3

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362200002730 TARI 2019

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante:

Resistente/Appellato:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 27.2.2023, depositato l'8.6.2023, il signor Ricorrente_1, nato a Luogo e data di nascita_1 ed ivi residente in Indirizzo_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva ricorso contro il Comune di Comiso per l'impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo omessa denuncia, documento n. 19362200002730, emesso da Società_1 s.r.l., società unipersonale, con sede in Roma, P.IVA 03218060659, e notificato tramite raccomandata in data 30.12.2022, avente per oggetto la richiesta di pagamento di somme che si asseriscono dovute in favore del Comune di Vittoria, per TARI 2019.

Parte ricorrente eccepiva :

- 1) Illegittimità territoriale competenza dell'agente di riscossione;
- 2) Inesistenza dell'obbligazione in via solidale,
- 3) Illegittimità delle sanzioni applicate.

Parte ricorrente concludeva chiedendo che venisse accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato l'atto impugnato, con vittoria di spese e compensi.

Publiservizi si costituiva con controdeduzioni del 30.8.2023, replicando alle deduzioni di parte avversa.

L'11.4.2024 la controversia veniva discussa in pubblica udienza e, quindi, posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritiene che il ricorso vada rigettato.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Come dimostrato dalla parte resistente, la società Società_1 s. r. l. è aggiudicataria del servizio di affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Vittoria in virtù del contratto del 16 ottobre 2020 rep n. 3249, il cui estratto di copia è stato allegato.

Nella funzione di concessionario iscritta con numero 98 all'Albo del Ministero delle Economie e delle Finanze di cui all'art. 53 D.lgs. 446/97 esercita legittimamente le succitate attività per conto del Comune di Vittoria ed a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Per tale motivo, la gestione di tale entrata è stata affidata alla resistente società, che esercita la propria attività di riscossione non tramite ruolo, ma attraverso l'emissione dell'ingiunzione fiscale, ovvero di quell'atto notificato solo a seguito di avvisi che sono divenuti definitivi per mancato pagamento e/o mancata opposizione nei termini di legge previsti, atto da identificare

Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.

Dalla visura dell'Agenzia delle Entrate prodotta da parte resistente (allegato n. 3) il ricorrente risulta erede della signora Nominativo_1, nel corso dell'anno 2019, di un ulteriore sesto della proprietà (un terzo del quale era già intestato al signor Ricorrente_1), divenendo proprietario di una quota pari al 50%.

L'art.65, comma 1, del D.P.R. n 600/1973 prevede espressamente che *“Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie, il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa”*.

Il signor Ricorrente_1 era già proprietario di una quota parte dell'immobile; acquisendo l'ulteriore sesto è, a fortiori, tenuto al pagamento dell'obbligazione tributaria de quo.

In ordine al terzo motivo di ricorso, giova osservare che l'utente versava per l'annualità accertata in una posizione omissiva di denuncia e conseguentemente non ha provveduto al pagamento totale dell'imposta per l'annualità de qua; pertanto, la concessionaria ha provveduto ad applicare le sanzioni previste come per legge ovvero ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18.12.1997 in materia di sanzioni amministrative relative a norme tributarie.

Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, che si liquidano in € 300,00, di cui € 100,00 per le spese della fase di reclamo-mediazione, oltre gli accessori di legge.

Ragusa, 11.4.2024.

Il Giudice monocratico